

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2525/2538

นาย เอมอร อักษรชาตะ
นาย รพีพร อจอร์ญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

ข้อความในสัญญาประนีประนอมยอมความปรากฏแต่เพียงว่า จำเลยลงชื่อในฐานะพยาน การที่โจทก์นำสืบพยานบุคคลว่า จำเลยลงชื่อในฐานะเป็นคู่สัญญาซึ่งต้องรับผิดชอบตามสัญญาเท่ากับเป็นการนำสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข)

โจทก์ฟ้องว่า เดิมจำเลยที่ 1 เป็นหนี้ค่าทองรูปพรรณโจทก์เป็นเงิน 395,415 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นสามีภรรยาด้วยกันตกลงทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้แก่โจทก์ โดยจำเลยที่ 1 ยอมรับว่าเป็นหนี้ค่าทองรูปพรรณต่อโจทก์เป็นเงินจำนวนดังกล่าวและจำเลยทั้งสองตกลงจะผ่อนชำระหนี้แก่โจทก์ทุกเดือน ๆ ละ 131,850 บาทงวดแรกชำระภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2533 และงวดต่อไปชำระทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะชำระเสร็จหลังจากทำหนังสือรับสภาพหนี้แล้วจำเลยทั้งสองมิได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามสัญญา โจทก์จึงให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ จำเลยทั้งสองได้รับหนังสือแล้วเพิกเฉยทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยทั้งสองต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงิน

ต้นดังกล่าวนับแต่วันทราบคํابอกกล่าวของนายโจทก์ (วันที่ 7 พฤษภาคม 2533) ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 31 วัน คิดเป็นดอกเบี้ย 2,553 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสอง ร่วมกันชำระเงิน 397,968 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินจำนวน 395,415 บาทนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ตามฟ้องกับโจทก์ เพราะจำเลยที่ 2 ไม่มีหนี้ติดค้างกับโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 395,415 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ เฉพาะดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่เกิน 2,553 บาท

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เดิมจำเลยที่ 1 เป็นหนี้ค่าทองรูปพรรณโจทก์ 394,415 บาท ต่อมาวันที่ 9 มกราคม 2533 จำเลยที่ 1 กับโจทก์ได้ตกลงทำสัญญากันซึ่งคู่ความเรียกว่าสัญญารับสภาพหนี้ซึ่งมีสาระสำคัญว่าจำเลยที่ 1 ยอมชำระหนี้ที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระแก่โจทก์ผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ

131,850 บาท เดือนแรกชำระในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2533 และทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะครบ จำเลยที่ 1 กับโจทก์ลงชื่อเป็นคู่สัญญาส่วนจำเลยที่ 2 ลงชื่อเป็นพยานปรากฏตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข 2 ในปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชดใช้เงินตามฟ้องต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่าตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อปรากฏข้อความในเอกสารหมายเลข 2 แต่เพียงว่าจำเลยที่ 2 ลงชื่อในฐานะพยานการที่โจทก์นำสืบพยานบุคคลว่าจำเลยที่ 2 ลงชื่อในฐานะเป็นคู่สัญญาซึ่งต้องรับผิดชอบตามสัญญาเท่ากับเป็นการนำสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารหมายเลข 2 ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) จึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 2 มิได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์ ดังนั้นจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง"

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ